

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1233

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972¹, בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:

"(ב) בחישוב ההכנסה של זוכה לפי חוק זה לא תובא בחשבון הכנסה בסכום השווה לארבע פעמים שכר מינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987²."

דברי הסבר

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, נועד לסייע לזכאים, שברובם המוחלט הם נשים וילדים, כאשר נפסק לזכותם פסק דין למזונות שאינו מבוצע על ידי החייב בתשלום. במקרים אלה, לפי הוראות החוק, המוסד לביטוח לאומי משלם תשלום מזונות חודשי לזכאי, בעוד שהוא פועל לגבות את פסק הדין מן החייב במזונות.

עם זאת, תקנה 6 לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג–1972, שהותקנו מכוחו של החוק האמור, קובעת כי זכותו של הזכאי לתשלום לפי החוק, תלויה במבחן הכנסה מחמיר. תקנה זו פוגעת בזכותו של הזכאי למזונות שנקבעה בפסק דין וכן פוגעת בזכותם של קטינים המתגוררים עמו למזונות, רק בשל מקור הכנסה נוסף של האם הזכאית למזונות.

קיומו של מבחן ההכנסה כאמור, מהווה חסם בפני השתלבותן של נשים בשוק העבודה וזאת בשל החשש מפני אובדן תשלום המזונות.

על כן, מוצע לקבוע כי בחישוב שיעור התשלום שישולם לזכאי, לא תובא בחשבון הכנסתו של הזוכה שאינה עולה על סכום השווה לארבע פעמים שכר מינימום, הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/4047/18) ועל ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/4613/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/657/19), על ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/774/19) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1561/19).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 87.

² ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.